

Verlustschein prüfen

Verjährung und Neuerhebung einordnen — Beispiel

Betroffene Person	Ismail Yildiz, 4900 Langenthal
Kanton	Bern
Sachverhalt	Verlustschein über CHF 4'200.– aus dem Jahr 2018 erhalten, jetzt neue Zahlungsaufforderung desselben Gläubigers

Herr Yildiz möchte wissen, was der alte Verlustschein für ihn bedeutet und ob die neue Zahlungsaufforderung berechtigt ist.

Einordnung

Ein Verlustschein bestätigt, dass eine Forderung zum Zeitpunkt der Pfändung nicht (vollständig) einbringlich war — die Schuld besteht aber grundsätzlich fort. Verlustscheinforderungen verjähren erst nach einer deutlich längeren Frist als gewöhnliche Forderungen (Prüfhinweis, konkrete Dauer verifizieren). Eine erneute Betreibung ('Neuerhebung') ist innerhalb dieser Frist grundsätzlich möglich, sofern der Schuldner zu neuem Vermögen gekommen ist.

Empfehlung

Prüfen, ob seit Ausstellung des Verlustscheins die relevante Frist bereits abgelaufen ist, und ob die Voraussetzung 'neues Vermögen' für eine Neuerhebung überhaupt erfüllt wäre. Bei Unsicherheit Betreibungsamt oder Schuldenberatung konsultieren.

Allgemeine rechtliche Information, keine verbindliche Beratung und kein Mandatsverhältnis. Dieses Dokument ist ein **Beispiel mit fiktiven Personen und Daten** zur Veranschaulichung von Qualität und Aufbau. Zentrale Fundstellen (Artikel, SR-Nummern, Fristen) vor Verwendung auf fedlex.admin.ch bzw. bger.ch verifizieren. Bei Fristen oder strafrechtlichen Angelegenheiten rechtzeitig eine zugelassene Anwältin / einen Anwalt beiziehen (sav-fsa.ch).